



1
4046-30

תאריך: ט תמוז התשס"ו
05/07/2006
תלונה: 03-2006-0782
אסמכתא: 03-2006-0676

המחלקה לפיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים
שד' בן-גוריון 68
טלפון: 03-5217008, 03-5217100
פקס: 03-5217506

לכבוד

חיימוב רגינה, רחוב שז"ר זלמן 67, תל אביב - יפו 68190

הנדון : ליקויים בבניין ברחוב ששון 30, ת"א

במענה למכתבך, הריני להודיעך כי מהנדס מטעמנו ביקר במקום, ולהלן הממצאים:

- סדקים והתפרקות חלקי בטון וברזל חלוד בתקרת הדירה (רצפת קומה א') בקומת הקרקע, בה מתגוררת גברת פנחסוב רחל.
- סדקים בקירות החיצוניים בתוך הדירה הנ"ל.
- סדקים לגובה הקיר החיצוני בקומת הקרקע סמוך למדרגות העליה לקומה א'.
- סדקים נימיים בקירות החיצוניים בקומה א'.
- לאור זאת, מומלץ לתקן את הליקויים המפורטים לעיל, וזאת על מנת להבטיח את תקינות הבניין על כל חלקיו.

בכבוד רב,
אינג' משה נחום
מנהל מדור-מבנים מסוכנים

לכבוד
פניהם וכל
חולפיהם סיגור } כח' ששון סג-ג'א

א.נ.ז.נ.

השון: לקו"א בבנין כח' ששון סג-ג'א

בביתך זנחך ע"ה קודם ששנו בבנין ה"ל, נצטו המצא"ה הבא"ה:

- ספק'א ויהפיקות חלקי באין ומצט"ח חלוצ בבית הציבור (נצטר
קודם (זו) ^{בקו"א, חלק'א} ~~ה~~המגזירה זב' פניהם וכל.

- ספק'א בקידור הח'צו"ה ~~א~~ של הצדקה ה"ל.

- ספק'א לקודם, הק"ה הח'צו"ה בקודם הקידור ששון למחזיקי הצדקה
לקודם (זו).

- ספק'א נ"א בקידור הח'צו"ה בקודם (זו)

- לאזור צא, ~~מ~~מחזיקי לקודם אה האקו"ה המפורש א"ל, וצא
צאמה להבטח צא תיקנה הבנין צא כל חלקין

28.6.2006

מקום לטענות כלשהן של המשיבות באשר לדרך ביצוע העבודות והתאמתן לדרישות העיריה (שם, עמ' 15). ציטוט זה מובא משום שגם בעתירה מעלות העותרות טענות שונות באשר לדרך ביצוע השיפוץ. עוד יש לציין, כי החברה העותרת הגישה לבית המשפט של הכינוס בקשה למתן הוראות בענין דרך ביצוע השיפוץ, אשר נדחתה על ידי בית המשפט. בית המשפט ציין כי אי מינויו של כונס הנכסים – **"אין ספק כי החובה לשמור על שלמותו של המבנה... ועל שלום הציבור מוטל על הבנק"**. מכאן ברור כי אין בסיס לדרישות השונות שמעלות העותרות בעתירה כאן לנהל את שיפוץ הבנין (נספח ה' לתגובת הכונס, וראה גם נספח ו' לתגובתו). כמו כן לא מיותר לציין, כי הכונס ביצע את העבודות להסרת הסיכון לא רק בהסמכה של בית המשפט, כי אם גם בהסמכה של העיריה (נספח ז' לתגובת הכונס).

5. למן השלב שבו התמנה לבנין כונס נכסים, הפועל בפיקוח בית המשפט, מסרבת העיריה – ובצדק – לקבל פניות בענין שיפוץ הבנין המופנות אליה מטעם העותרות. היתר השיפוץ שניתן לעותרות פקע ביום 26.12.03, ולאחר מכן עברה הסמכות לנהל את הבנין לידי הכונס. העותרות מסרבות להשלים עם עובדה זו, אך לא ניתן לשפץ את הבנין ללא הסכמת הכונס ושלא באמצעותו.

ב. טענות העותרות

6. אודה כי לא ירדתי לעומק טענותיהן של העותרות, אולי משום שהעתירה הוגשה בלא סיוע של עו"ד. העותרת 2 הבהירה כי העתירה מכוונת בעיקרו של דבר כנגד הקביעה של העיריה שהעבודות להסרת המסוכנות בוצעו. בנוסף, העבודות שכבר בוצעו נעשו ללא היתר כדין. העותרת דורשת כי העיריית תפקח על ביצוע העבודות, עד שהכונס יסיר את הסיכון על פי החוק. כך גם התבקש בעתירה, לחייב את המשיבים 1-4 להסביר מדוע לא פיקחו על ביצוע העבודות, ומדוע לא מנעו עבודות שבוצעו בניגוד להנחיות ושלא על פי היתר כדין. כמו כן מבוקש בעתירה להורות למשיבים שלא להתיר המשך ביצוע עבודות בניגוד להנחיות ושלא על פי היתר כדין. בנוסף מבקשות העותרות להאריך את תוקפו של היתר השיפוץ שהוצע להן.

7. מתקשה אני להבין את טענות העותרות. ראשית, הגורם שממונה על ביצוע עבודות השיפוץ הוא הכונס, הפועל תחת פיקוח בית המשפט, ובתאום עם העירייה. לכן העותרות אינן יכולות ליטול חלק בשיפוץ או לחדש את היתר השיפוץ. שנית, העירייה מאשרת כי העבודות להסרת הסיכון בוצעו על פי דרישתה, ויש לזכור כי עבודות אלו בוצעו תחת פיקוח מהנדס שמונה על ידי בית המשפט של הכינוס, ואשר פעל בתיאום עם העירייה. לא ברורה טענת

המחלקה לפיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: ל' סיון תשס"ו
26/06/2006
תיק טיפול:
תלונה: 03-2006-0782

דו"ח ביקורת בשטח

כתובת: רחוב ששון מס' 30
גוש/חלקה: 44 / 6135
תיק בניין: 4046-030

ביקורת בתאריך: 25/06/2006

מהנדס: אלכס זטולסקי

ממצאים:
מבנה דו קומתי מאוכלס בנוי קירות בלוקים ותקרות בטון.
סדקים והתפרקות חלקי בטון וברזל חלוד בתקרת הדירה (רצפת קומה א')
שבה מתגוררת חברת פינחסוב רחל בקומת הקרקע.
סדקים בקירות החיצוניים בתוך הדירה הנ"ל.
סדקים לגובה הקיר החיצוני בקומת הקרקע סמוך למדרגות העליה לקומה א',
סדקים נימיים בקירות החיצוניים בקומה א' במקומות שונים.

המלצת המהנדס:
מכתב לבעלי הדירות בקומת הקרקע ובקומה א' על תיקון תקרת קומת הקרקע
(רצפת קומה א') ועל תיקון הליקויים בקירות החיצוניים.

תאריך: 20.06.06 חתימה: 

עיריית ת"א - יפו
דיירים בארנונה ומים ב-
יעוד הבית: 0 לא ידוע

פ ע י ל י ם

קומה שטח חדריים דירה מד שמוש שם סוג עסק

ה ש ב ו ך

ס. ש.

100	ב	1.0	22	50	40460300-001-82	מ	01 עזרא לילי ליטל
100	ב	1.0	21	50	40460300-002-47	מ	02 פינחסוב רחל
100	ב	1.0	28	02	40460300-003-44	מ	03 אלפרט סרגיי

התחברות

איין יוטר דיירם בבית - אזור מספר 8 פנימי : 50 8645 4046030000001

מס' תלונה: 03-2006-0782
כתובת: רחוב ששון 30
תאריך צילום: 25/06/2006
צלם: אלכס זטולסקי
שם קובץ: JPG.200605752



מס' תלונה: 03-2006-0782
כתובת: רחוב ששון 30
תאריך צילום: 25/06/2006
צלם: אלכס זטולסקי
שם קובץ: JPG.200605751



איכות גבוהה

מס' תלונה: 03-2006-0782
כתובת: רחוב ששון 30
תאריך צילום: 25/06/2006
צלם: אלכס זטולסקי
שם קובץ: JPG.200605753



איכות נמוכה